

Số: /2025/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy
giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 208/2025/NĐ CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập;

Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm kê di sản văn hóa, công bố Danh mục kiểm kê di sản văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích; phân loại di vật, cổ vật; kho bảo quản di sản tư liệu; di sản

văn hóa hạn chế sử dụng, khai thác và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng; gửi, lưu giữ hiện vật, tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản tư liệu; hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người nước ngoài và hoạt động nghiên cứu, sưu tầm di sản tư liệu; chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân lực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2760/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 và bãi bỏ các Quyết định sau:

1. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (cũ) về việc phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

3. Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây

Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Di sản văn hóa;
- Cục KTrVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN và tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- CVP, các PCVP. UBND tỉnh;
- Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh;
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng VHXXH;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND
ngày tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng theo Luật Di sản văn hóa và Danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (sau đây gọi chung là di tích).

Điều 2. Đối tượng

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng quản lý

Di tích được xếp hạng và Danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 (sau đây gọi tắt là Luật Di sản văn hóa), các quy định khác có liên quan và nội dung của Quy chế này.

3. Các di tích đáp ứng tiêu chí phải được kiểm kê, nhận diện và đưa vào Danh mục kiểm kê di tích, được đề nghị xếp hạng và quản lý theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý di tích trên địa bàn quản lý và theo cấp quản lý.

5. Tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương II

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

Điều 4. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị di tích được giao theo danh mục đính kèm tại Quy chế này.

Điều 5. Nội dung quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

1. Quản lý Nhà nước về di tích.

a) Các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm quản lý di tích tại Quy chế này xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm toàn diện đối với Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích do mình quản lý.

b) Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích giữa các địa phương (cấp xã) có chung di tích, giữa đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý di tích với địa phương (cấp xã).

c) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Di sản văn hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bảo vệ và phát huy giá trị di tích:

Các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân được giao tại Quy chế này theo thẩm quyền quy định của Luật Di sản văn hóa có nhiệm vụ như sau:

a) Nhận diện di tích theo loại hình; thực hiện kiểm kê, lập Danh mục kiểm kê di tích; xếp hạng và hủy bỏ xếp hạng di tích theo quy định tại các Điều 22, Điều 23, Điều 24 của Luật Di sản văn hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ xếp hạng, xếp hạng bổ sung, hủy bỏ quyết định xếp hạng và bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Luật Di sản văn hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Thực hiện hoạt động phát huy giá trị di tích theo quy định tại Điều 26 của Luật Di sản văn hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d) Hoạt động sửa chữa, cải tạo, xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong và ngoài khu vực bảo vệ di tích; bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; bảo quản thường xuyên, sửa chữa nhỏ, tu sửa cấp thiết thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 35 và 36 của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

đ) Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật Di sản văn hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.

e) Quy hoạch khảo cổ theo quy định tại Điều 37 của Luật Di sản văn hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Nguồn tài chính để bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Nguồn tài chính và các điều kiện bảo đảm hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích thực hiện theo quy định tại Điều 82, Điều 83, Điều 87, Điều 89 của Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành liên quan.

Chương III

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh và chủ trì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực này, gắn với gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di tích với phát triển du lịch để tăng nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Chủ trì triển khai thực hiện kiểm kê, lập danh mục kiểm kê, hồ sơ khoa học di tích trên địa bàn tỉnh.

3. Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; đề xuất cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt; tham gia các dự án tu bổ, phục hồi di tích và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích sử dụng nguồn kinh phí cấp tỉnh.

4. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ, thủ tục sửa chữa, cải tạo, xây dựng, tu bổ và phục hồi di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định có liên quan khác.

5. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến di tích.

Điều 8. Các Sở, ban, ngành

1. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan thẩm định các quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện các dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo quy định hiện hành.

c) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và phân cấp ngân sách, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí biên chế, nhân viên hợp đồng lao động bảo vệ di tích đạt hiệu quả.

3. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan cho ý kiến thẩm định các quy hoạch, đề án, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích; các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giáo dục về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đưa việc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích của địa phương vào chương trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trường học.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học sinh đi tham quan, dã ngoại tìm hiểu thực tế tại các di tích trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên tại địa phương, chăm sóc, vệ sinh tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn tại các di tích.

5. Sở Dân tộc và Tôn giáo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tại các di tích là cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị chủ đầu tư thẩm định nội dung về đất đai, tác động môi trường liên quan các khu vực đề

xuất lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lập bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích trên địa bàn theo quy định; xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới các khu vực bảo vệ di tích.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành và các lực lượng có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm di tích theo quy định của pháp luật.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

9. Ban Quản lý các Khu di tích Cách mạng miền Nam

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quy chế này thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các Khu di tích Cách mạng miền Nam theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan.

10. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quy chế này thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử và thắng cảnh Núi Bà Đen theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan.

11. Đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

12. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc phạm vi quản lý.

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước đối với di tích được xếp hạng; di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và Quy chế này.

2. Lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ đối với các di tích theo trách nhiệm quản lý và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt hồ sơ tu sửa cấp thiết đối với các di tích theo trách nhiệm quản lý.

4. Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê di tích. Trường hợp phát hiện các dấu tích khảo cổ, phải tiến hành khoanh vùng khu vực cần bảo vệ, tổ chức lực lượng bảo vệ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng để có biện pháp bảo vệ, tổ chức khai quật khảo cổ học kịp thời. Đề xuất việc lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

5. Tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại địa phương, tùy tình hình thực tế xem xét hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, bảo vệ, trông coi di tích. Khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

6. Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích theo thẩm quyền; có biện pháp ngăn ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm đến di tích; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất biện pháp giải quyết khi phát hiện di tích bị xuống cấp hoặc bị xâm hại.

7. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quản lý; cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện đúng Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu xây dựng phương án phát huy hiệu quả giá trị di tích gắn với hoạt động phát triển du lịch.

9. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý các hoạt động mê tín dị đoan tại di tích theo thẩm quyền.

10. Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

11. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý di tích theo quy định.

12. Thành lập, kiện toàn các Ban Quản lý di tích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo trách nhiệm.

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến di tích trên địa bàn.

Điều 10. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao trực tiếp quản lý di tích

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý di tích. Trong trường hợp phát hiện di tích bị xâm hại, lấn chiếm hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn.

2. Phối hợp với các ngành chức năng khoanh vùng, cắm mốc ranh giới các khu vực bảo vệ di tích theo quy định.

3. Thực hiện nếp sống văn hóa tại di tích; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ tại di tích.

4. Không được lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi cá nhân, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái với pháp luật và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến tham quan, nghiên cứu, học tập tại di tích và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành nội quy tại di tích.

6. Thực hiện trách nhiệm, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Định kỳ hàng năm, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch **trước ngày 30 tháng 11** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trường hợp các quy định được viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.